

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2390/2538

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายบุญยิ่ง วรรณดิลก กับพวก

จำเลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามจึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีโดยไม่ได้อรรถาธิบายละเอียดในสัญญาจ้างแรงงาน และประเด็นข้อพิพาทเรื่องค่าเสียหาย และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยชี้ขาดคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนที่รับฟังได้ว่าจำเลยบกพร่องและทุจริตต่อหน้าที่นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 108,109) โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหก ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 340,092.53 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 104) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ลวดเหล็กที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีน้ำหนักมากกว่า ที่ประมาณการไว้ การหักบัญชีได้หักตาม

ที่ประมาณการ เมื่อใช้มากกว่าที่ประมาณการจึงทำให้ขาดบัญชี และพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และนายชัชวาลย์ ทูจริต การฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดี จากพยานหลักฐานในสำนวนแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยมิได้พิจารณารายละเอียดในสัญญาจ้างก็ดี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานบกพร่อง และทูจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายก็ดี และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคำเบิกความของนายรณชัย พยานจำเลยแล้วยกฟ้องโจทก์ เป็นการขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน เพราะข้อเท็จจริงในสำนวนฟังได้แล้วว่าจำเลยบกพร่อง และทูจริตต่อหน้าที่ก็ดี ล้วนเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทั้งสิ้น จึงเป็นอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัย ประเด็นค่าเสียหายและความรับผิดชอบของจำเลยนั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยมิได้ทูจริตแล้ว อุทธรณ์ ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมายที่ไร้สาระ ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ลวดเหล็กที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีน้ำหนักมากกว่า ที่ประมาณการไว้ การหักบัญชีได้หักตามที่ประมาณการ เมื่อใช้มากกว่าที่ประมาณการจึงทำให้ขาดบัญชี และพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และนายชัชวาลย์ ทูจริต การฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยคดี จากพยานหลักฐานในสำนวนแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีโดยมิได้พิจารณารายละเอียดในสัญญาจ้างก็ดี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานบกพร่อง และทูจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายก็ดี และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคำเบิกความของนาย

รณชัย พยานจำเลยแล้วยกฟ้องโจทก์ เป็นการขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน เพราะ
ข้อเท็จจริงในสำนวนฟังได้แล้วว่าจำเลยบกพร่อง และทุจริตต่อหน้าที่ก็ดี ล้วน
เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทั้งสิ้น จึงเป็น
อุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ที่ว่า ศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัย ประเด็นค่า
เสียหายและความรับผิดชอบของจำเลยนั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟังว่าจำเลยมิได้ทุจริต
แล้ว อุทธรณ์ ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ข้อกฎหมายที่ไร้สาระ ศาลแรงงาน
กลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>